

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1096/2533

นาย บุญ อา ษา ดี

นาง นา ฤทธิงาม หรือ แซ่จี้ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118 วรรคหนึ่ง

โจทก์โอนที่พิพาทให้จำเลยที่ 1 โดย แสดงเจตนาลงด้วย สมรู้กับจำเลยที่ 1 จึงเป็นโมฆะ จำเลยที่ 1 โอนที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดย เสนอหาไม่มีค่าตอบแทน และโอนให้หลังจากที่โจทก์เรียกให้จำเลยที่ 1 โอนที่พิพาทคืนให้แก่โจทก์ ซึ่ง จำเลยที่ 2 ทราบเรื่องนี้ดี แสดงว่าจำเลยที่ 2 ไม่สุจริต โจทก์จึงยกขึ้นมาต่อสู้จำเลยที่ 2 ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 118 วรรคหนึ่ง ดังนี้โจทก์ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาท.

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามชื่อโจทก์จำเลยในคดีหลัง

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 987 จำเลยได้เช่าที่ดินบางส่วนของโจทก์เป็นที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนจำเลยได้ค้างจ่ายค่าเช่า โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยเช่าต่อไปจึงได้บอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินของโจทก์ แต่จำเลยไม่ยอมรื้อถอนออกไป การที่จำเลยไม่ยอมรื้อถอนบ้านออกไปทำให้โจทก์เสีย

หาย ขอให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปพร้อมกับจัดการขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์และชำระค่าเช่าที่ค้าง กับค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จำเลยไม่เคยเช่าที่ดินจากโจทก์ ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยเมื่อ พ.ศ. 2492 จำเลยได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนื้อที่ 16 ไร่เศษให้แก่นางนา ฤทธิงาม มารดาของโจทก์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับคดีในคดีอื่น โดยมีข้อตกลงว่า นางนา ฤทธิงาม จะโอนที่ดินคืนโจทก์แต่ศาลชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาถอนนิติกรรมการโอนนี้แล้วตามสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 30/2498 คดีถึงที่สุด หลังจากนั้นได้ถูกบังคับคดีแบ่งแยกที่ดินให้แก่นางสาวแดงน้อย อาชาติ ไปเป็นเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา จำเลยยังคงครอบครองที่ดินที่เหลืออยู่จำนวน 11 ไร่ตลอดมา นางนา ฤทธิงาม ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จำเลยครอบครองอยู่ให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2524 โดยไม่สุจริตไม่มีค่าตอบแทน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย

สำนวนหลังโจทก์ฟ้องว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 987 เนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน เดิมโจทก์และนายเย็น อาชาติ เป็นเจ้าของร่วมกัน นายเย็นครอบครองด้านทิศเหนือเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ โจทก์ครอบครองด้านทิศใต้เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ เมื่อ พ.ศ. 2492 นายรอด แพงสี ยื่นฟ้องโจทก์และนายเย็น ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ที่โจทก์ครอบครองอยู่ โจทก์กับนายเย็นและนายรอด ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยยกที่ดินพิพาทให้แก่นางสาวแดงน้อย อาชาติ เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว ต่อมานายเย็นโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2493 โจทก์ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่จำเลยที่ 1 โดยไม่มีค่าตอบแทนและมีข้อตกลงกันว่าจำเลยที่ 1 จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนโจทก์ในภายหลัง ต่อมานายรอดฟ้องเพิกถอนการโอนนี้ศาลชั้นต้นได้

พิพาทพิพาทอนนิติกรรมการโอนที่ดินระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 และให้แบ่งที่ดินให้แก่นางสาวแดงน้อย คดีถึงที่สุดหลังจากมีการบังคับคดีแบ่งแยกที่ดินให้นางสาวแดงน้อยไป 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา แล้ว โจทก์คงครอบครองที่ดินส่วนที่เหลือ 11 ไร่ตลอดมาโจทก์ขอให้จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนโจทก์แต่จำเลยที่ 1 เพิกเฉย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2524 จำเลยที่ 1 ได้สมคบกับจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดให้แก่จำเลยที่ 2 จึงเป็นการโอนโดยไม่สุจริตมิได้เสียค่าตอบแทนและเป็นการฉ้อฉลโจทก์ ขอให้พิพาทพิพาทอนนิติกรรมสัญญาให้และรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 987 เนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 และนิติกรรมสัญญาให้และรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ ระหว่างจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนของโจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า เดิมโจทก์ขายฝากที่ดินเฉพาะส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 ต่อมา จำเลยที่ 1 ให้เงินโจทก์บางส่วนและได้ทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 นิติกรรมการโอนจึงไม่ได้เกิดจากเจตนาหลอวง จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยชอบ การที่จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้จำเลยที่ 2 จึงเป็นนิติกรรมการให้ที่สมบูรณ์หาใช่เกิดจากการฉ้อฉลไม่ ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความเพราะฟ้องเกิน 1 ปี

ศาลชั้นต้น พิพาทให้พิพาทอนนิติกรรมสัญญาให้และรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 987 ระหว่างจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2524 เฉพาะส่วนของโจทก์

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ที่ดินพิพาทตามโฉนดเลขที่ 987 เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 โดยชอบ ให้โจทก์ออกไปจากที่ดินพิพาทกับรื้อถอนบ้านและทรัพย์สินออกไปด้วยและให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 2 ปีละ 1,000 บาท นับแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ได้ออกไปและรื้อถอนบ้านและทรัพย์สินออกไปจากที่ดินพิพาทให้ยกฟ้องโจทก์เสีย

โจทก์ฎีกา

ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์มรณะ ศาลฎีกาอนุญาตให้นายสุวรรณ บุญชิตานนท์ (อาชาติ) เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 นำสืบมารับฟังได้ว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 987 ตำบลหนองกะขะ (มาบกระบก) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีเนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน ตามเอกสารหมาย จ.1 เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสังกับนางมณฑา บิดามารดาของโจทก์และนายเย็น อาชาติพี่ชายโจทก์ต่อมาได้ตกทอดมาโดยทางมรดกแก่โจทก์และนายเย็นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันคนละกึ่งหนึ่ง โจทก์และนายเย็นได้แบ่งกันครอบครองคนละ 16 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2493 นายเย็นได้โอนที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่จำเลยที่ 1 ทั้งหมด และในวันเดียวกันโจทก์ได้จดทะเบียนขายฝากที่ดินส่วนของตนทั้งหมดให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2493 โจทก์ได้ไถ่ถอนที่ดินจากจำเลยที่ 1 และในวันเดียวกันได้ทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนของตนซึ่งเป็นที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ทั้งหมดโดยจดทะเบียนนิติกรรมเป็นการยกให้ รายละเอียดปรากฏตามสารบัญจดทะเบียนในโฉนดเอกสารหมายจ.1 ข้อที่ต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกามีว่า โจทก์โอนที่พิพาทให้จำเลยที่ 1 โดยแสดงเจตนาหลงสมรู้กันหรือไม่ จำเลยมีจำเลยที่ 1 เพียงปากเดียวเป็นพยานเบิกความว่าโจทก์นำที่ดินพิพาทมาขายฝากจำเลยที่ 1 ต่อ

มาโจทก์กู้เงินจากจำเลยที่ 1 ไปอีก 16,000 บาท และมากู้อีก 5,000 บาท ในการกู้ครั้งนี้โจทก์ได้ไถ่ถอนการขายฝากแล้วโอนที่พิพาทชำระหนี้ จำเลยอ้างสัญญากู้คือ เอกสารหมายเลข 3 แต่จำเลยมิได้นำพยานที่รู้เห็นในการทำสัญญากู้เข้าเบิกความให้ได้ความว่าโจทก์ได้กู้เงินไปจากจำเลยที่ 1 จริงตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข 3 ฝ่ายโจทก์นอกจากโจทก์จะเข้าเบิกความยืนยันว่าไม่เคยกู้เงินจากจำเลยที่ 1 และไม่เคยทำสัญญาเช่าที่พิพาทจากจำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ยังได้นำพระภิกษุแดง พันธุ์เทพ เข้าเบิกความซึ่งตามสัญญากู้ เอกสารหมายเลข 3 แสดงว่าพระภิกษุแดงลงชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ด้วย พระภิกษุแดงยืนยันว่าไม่ได้เป็นพยานในสัญญากู้ลายเซ็นชื่อในช่องพยานในเอกสารหมายเลข 3 ไม่ใช่ลายเซ็นของตนนอกจากนั้นสัญญากู้เอกสารหมายเลข 3 ลงวันทำสัญญาว่า "วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2493" สัญญาگูดังกล่าวเป็นแบบพิมพ์ซึ่งมีการพิมพ์ออกจำหน่ายโดยทั่วไป และด้านหลังของสัญญา ผู้พิมพ์จำหน่ายได้พิมพ์ข้อความบรรทัดสุดท้ายว่า "พิมพ์จำหน่ายที่ บริษัทประชาช่างจำกัด ถนนเยาวราช พระนคร พ.ศ. 2495" แสดงว่าแบบพิมพ์สัญญากู้เอกสารหมายเลข 3 นี้ พิมพ์ออกจำหน่ายเมื่อ พ.ศ. 2495 ดังนั้นที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ได้กู้เงินจากจำเลยที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2493 ตามสัญญากู้ เอกสารหมายเลข 3 นั้นรับฟังไม่ได้ โจทก์นำสืบต่อไปว่า การที่โจทก์ขายฝากที่พิพาทให้จำเลยที่ 1 โดยแสดงเจตนาลวงเพื่อจะหลีกเลียงที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความในอันที่จะต้องโอนที่ดินบางส่วนของที่พิพาทให้แก่นางสาวแดงน้อยนั้น นายรอด แพงสี ได้ฟ้องโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นว่า ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความและทำนิติกรรมลวงขอให้ศาลพิพากษาวานิติกรรมสัญญาที่โจทก์โอนที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 นั้นเป็นโมฆะ โจทก์และจำเลยที่ 1 มิได้ต่อสู้คดีศาลพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 รู้ดีว่าโจทก์จะต้องโอนที่ดิน 4 ไร่เศษของที่พิพาทให้แก่นางสาวแดงน้อย แต่คนทั้งสองกลับสมยอมกันทำนิติกรรมสัญญายกที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 โดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและฉ้อฉล นิติกรรมสัญญายกให้ดังกล่าวจึงเป็นอันไร้ผล ใช้

บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย คำพิพากษาดังกล่าวถึงที่สุดโดยโจทก์และจำเลยที่ 1 มิได้
อุทธรณ์ โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นคู่ความในคดี ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวจึงผูกพันคน
ทั้งสองฝ่าย หลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมากกว่า ฟังได้ว่าโจทก์โอนที่พิพาทให้
จำเลยที่ 1 โดยแสดงเจตนาล่วงสมรู้กันจริง นิติกรรมดังกล่าวตกเป็นโมฆะไม่มีผล
ตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 โอนที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยเสนอหาไม่มีค่าตอบแทน
และโอนให้หลังจากที่โจทก์เรียกร้องให้จำเลยที่ 1 โอนที่พิพาทคืนให้แก่โจทก์และ
นายอำเภอได้เรียกโจทก์และจำเลยที่ 1 มาไกล่เกลี่ยแล้ว ไม่อาจตกลงกันได้ซึ่ง
จำเลยที่ 2 ก็ทราบถึงเรื่องนี้ดี แสดงว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับโอนที่
พิพาทไว้จากจำเลยที่ 1 โดยไม่สุจริตตั้งนั้นโจทก์จึงยกเอานิติกรรมการโอนที่พิพาท
ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นโมฆะนั้นมาต่อสู้จำเลยที่ 2 ได้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 118 วรรคหนึ่ง โจทก์ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาท..."

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญาให้และรายการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 987 ตำบลหนองกะขะ (มาบกระบก) อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2
ยกฟ้องของจำเลยที่ 2 ในสำนวนแรก.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คงคะเกตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น